الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — **(دورة جوان 2006)**

شعبة : الآداب و العلوم الإسلامية — المدة : 3 ساعات

اختبار في مادة علوم الشريعة

أجب عن موضوع واحد فقط.

الموضوع الأول :

قال الله تعالى : وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ [سورة النساء]

المطلوب :

1 – اشرح الاية في فقرة من (10) أسطر ، مستخرجا (05) أحكام و فوائد. (05 نقاط)

2 – استخرج ألفاظ العموم من النص واذكر صيغها، ثم عرف العام و المطلق ،و ما الفرق بينهما ؟ مع التمثيل(02,5 ن)

3 – الوصية صورة من صور التكافل الاجتماعي ، عرفها لغة واصطلاحا و اذكر دليلها و الحكمة منها ، و ما هي أركانها مع الشروط ؟ (06,5 نقطة)

4 – من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال ، عرف المقاصد الضرورية ، وبين أنواعها ، وكيف يُحفظ المال من جانب الوجود وجانب العدم ؟ (03 نقاط)

5 – حل المسألة التالية : مات عن : زوجة – بنت ابن – أخ لأب – عم شقيق – أخت شقيقة . وترك (800 نخلة) حدد نصيب كل وارث من التركة. (03 نقاط)

الموضوع الثاني :

قال الله تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ ﴾

[سورة النحل]

المطلوب :

1 - اشرح الآية الكريمة في فقرة من (10) أسطر مبينا الركائز التي تقوم عليها الدعوة إلى الله ، والأسلوب الأمثل في الدعوة إليه ، ثم استخرج منها (05) أحكام و فوائد .(05 نقاط)

2 - استخرج ألفاظ العموم من الآية الكريمة ثم بين صيغها ، و هل الأمر يقتضي الوجوب دائما ؟ بين ما يقتضيه من غير الوجوب. (04,5 نقطة)

3 تعتبر الحسبة من أنواع الدعوة إلى الله ، اذكر أركانها وشروط من يقوم بها ومراتبها . (02 نقطة)

4 - عرف الشركة ، ما حكمها و دليلها و الحكمة منها و اذكر أركانها. (05,5 نقطة)

5 -حل المسألة التالية : مات عن : زوجة – أم – 4 أخ لأم – أخت شقيقة . وترك (300 رأس غنم) ، حدد نصيب كل وارث من التركة. (03 نقاط)

الموضوع الثالث :

عَنْ جَابِرُ بْنُ عبد الله رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً) رواه البخاري ومسلم .

المطلوب :

1 - شرح الحديث في فقرة من (10) أسطر ، مبينا فيها خصائص النبي ﷺ ومنزلته بين الأنبياء عليهم السلام ، ثم استخرج منها (05) فوائد و أحكام .(05 نقاط)

2 أشار الحديث إلى بعض خصائص من خصائص الشريعة الإسلامية . تحدث عن واحدة منها بإيجاز، مدعما إجابتك بما تحفظ من الشواهد . (1,5 نقطة)

3 - في الحديث تخصيص استخرجه ،ثم اذكر أنواع المخصصات .(4 نقاط)

4 عرف القسمة لغة واصطلاحا ، اذكر حكمها ودليلهاو الحكمة منها، ثم بين صورة قسمة الرقاب و المهايأة. (6,5 ن)

5 - حل المسألة التالية : ماتت عن : زوج – 2 بنت – 2 أخ لأب . 3 أخ لأم . و ترك 24 سهما في شركة، فما نصيب كل وارث ؟ (3 نقاط)

الإجابة النموذجية : علوم الشريعة ــ شعبة : آداب وعلوم إسلامية

الموضوع الأول

أولا : الفقرة / الفوائد (تدور حول الأفكار التالية)– ليس بالضرورة التمييز بين الفوائد و الإرشادات و الأحكام –

89

- وصية الآباء بالعدل في توزيع التركة
- مشروعية توريث الفروع للأصول
- بيان نصيب الوالدين في هذه الآية
- استفاء الوصية والدين
- عدم تفضيل مشاعر الأبناء عن البنات
- التحذير من إضرار الوصية بالورثة

ثانيا ـ ألفاظ العموم من النص وصيغها

السدس : المفرد المعرف بـــ أل الاستغراقية

الثلث : المفرد المعرف بـــ أل الاستغراقية

وصية : المعرف بالإضافة

ــ تعريف العام و الفرق بينه و بين المطلق

– تعريف العام: هو ما يدل على أفراد غير معدودة، بل مستوعبة لكل جزء من جزئيات هذه الحقيقة، كلفظ "المؤمنين" فإنه يستوعب جميع من آمن بالله تعالى

– تعريف المطلق: هو اللفظ الدال على الحقيقة والماهية على سبيل الشيوع، دون النظر إلى كونه مستغرقا و شاملا لكل أفراد تلك الحقيقة، مثل كلمة رجل، امرأة، دم، رقبة.

والتقليل من شيوع المطلق يسمى تقييدا، وحصر العام في بعض أفراده يسمى تخصيصا. فمثلا: لفظ "رقبة" في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }[المائدة/89]. **مطلق** يدل على حقيقة هي العبد، وإن لم يستغرق الحكم جميع الأفراد الداخلين تحت هذه الحقيقة فالمطلوب تحرير رقبة واحدة، واشتراط كون الرقبة مؤمنة هو من قبيل تقييد المطلق.

أما لفظ "أولادكم" في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء/11]، **فهو عام لأنه يشمل كل الأولاد بصيغة اللفظ،** وإخراج الولد الكافر لقوله ﷺ:«**لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ**». [متفق عليه]، هو من قبيل تخصيص العام.

ثالثا ـ الوصية

ــ تعريفها

ــ لغة: تطلق على عدة معان، **يقال: أوصيت فلانا بولده أي استعطفته عليه، وأوصيته بالصلاة أمرته بها.** والوصية في هذا الباب مشتقة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به، لأن الموصي وصل ما كان في حياته بما بعد وفاته.

ــ اصطلاحا : عقد يوجب حقاً في ثلث مال عاقده يلزم بموته، أو نيابةً عنه بعد موته.

أو هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع [هذا تعريف للوصية المالية فقط].